

【제 목】: 계약사무처리 업무 부적정(주의)

【내 용】

- 우리 원은 「회계규정」 제8조(회계담당)에 따라 회계책임자·회계담당자를 지정하고 있으며, 의정부지원은 동 규정 및 「회계규정 시행세칙」 제3조(회계담당자의 지정 및 직무)에 따라 계약업무를 위임받아 직접 처리하고 있다.

☞ 참고자료: 【회계규정】

제8조(회계담당) ① 원장은 회계에 관한 업무를 총괄적으로 수행하기 위하여 회계책임자를 임명하여야 하며 각 회계단위별로 다음 각 호의 회계담당을 둔다.

...(중략)...

- 5. 계약에 관한 업무를 담당하는 계약담당 (이하 생략)

☞ 참고자료: 【회계규정 시행세칙】

【별표 1】 회계담당자의 직위 및 직무표(제3조 관련)

1. 일반회계 및 특별회계

회계담당의 명칭		직 위		직 무
		본 원	지 원	
수입원인행위담당		경영지원실장	지 원 장	모든 수입금의 징수결정에 관한 업무를 관장한다.
지출원인행위담당	계약	경영지원실장	지 원 장	모든 비용의 계약 업무를 관장한다.
	일반	각 부서장	지 원 장	모든 비용의 지급결정 업무를 관장한다.
수입담당		보안관재부장	운영부장	모든 수입금의 수입에 관한 회계 업무 및 결산사무를 주관한다.
지출담당		보안관재부장	운영부장	모든 비용의 지출에 관한 회계 업무 및 결산사무를 주관한다.
유가증권관리담당		보안관재부장	-	본·지원에서 취득한 투자유가증권을 집중 관리한다.
자산관리담당		총무부장	운영부장	자산을 관리한다.

* 지출원인행위 담당중 “일반”은 계약업무를 제외한 모든 지출원인행위를 말함

가. 등록되지 않은 업체와의 계약체결

- 「건설산업기본법」 및 동법 시행령에 따르면, 공사예정금액이 1천5백만원미만인 전문공사는 건설업등록을 하지 않고도 수행할 수

있다고 정하고 있다.

- 따라서, 1천5백만원 이상의 공사를 수행해야 하는 경우, 관련면허를 가진 업체와 계약을 체결하여 공사를 수행하도록 하여야 한다.

☞ 참고자료: 【건설산업기본법】

제9조(건설업 등록 등) ① 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.
②~③ (생략)

☞ 참고자료: 【건설산업기본법 시행령】

제8조(경미한 건설공사등) ① 법 제9조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 건설공사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.

1. (생략)
2. 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원미만인 건설공사. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 제외한다.
가.~사. (생략)
3. (생략)

- 그런데 감사대상기간 동안 의정부지원의 공사내역을 검토한 결과, 2016년 의정부지원 체력단련실 샤워시설 설치 및 탈의실 조성을 위해 1,562만원 상당의 공사계약을 체결하며 관련면허를 확인하지 않은 사실이 있으며, 결과적으로 해당업체는 실내건축공사업 등 필요면허를 보유하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

나. 계약담당자가 아닌 자의 업체지정에 관한 사항

- 사업담당자는 「계약사무처리지침」에 따라 계약담당자와 계약체결 방법 등 계약관련 사항에 대한 사전협의 후 물품 구매의 개요, 예산 내역, 계약방법 등을 포함한 기본품의서 결재를 득한 후 계약의뢰를 하여야 하며,
- 지정수의계약이 필요한 경우 수의계약사유서 등을 첨부하여 계약 담당자에게 계약의뢰를 하여야 한다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제10조(계약의뢰) ① 사업주관부서의 장은 발주에 필요한 다음 각 호의 사항을 명확히 하여 계약부서의 장에게 계약의뢰를 하여야 한다.
1. 물품 제조구매 및 공사용역의 개요, 예산내역, 계약방법, 공동수급 허용 여부 등을 포함한 기본품의서
2.~4. (생략)
5. 제18조제1항제1호에 해당하지 않는 수의계약 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제2호에 의하여 경쟁이 성립될 수 없는 경우 별지 제5호서식의 수의계약 사유서(필요시)
6.~8. (생략)
②~⑤ (생략)

- 그런데 의정부지원 ◇부의 계약의뢰현황을 검토한 결과, 【표】 ‘기본품의 시 업체지정 현황’에서와 같이 안내문, 홍보물품 등의 제작계획을 보고하며 업체지정의 사유가 없음에도 업체를 지정하여 계약의뢰한 사실이 있다.

【표】 기본품의 시 업체지정 현황

연번	일자	지정업체	제목	관련근거
1	2018. 3. 23.	□□주식회사	2018년 지표연동자율개선제 및 선별집중심사 안내 수첩 제작 보고	◇부-4090
2	2019. 2. 22.	○○비즈마켓	2019년도 지표연동자율개선제 홍보물품 제작 계획(안)	◇부-2203
3	2019. 3. 5.	△△아트	2019년 지표연동자율개선제 및 선별집중심사 안내문(리플릿) 등 제작 보고	◇부-2450

【조치할 사항】

○ 의정부지원장은

향후 공사 계약 체결 시 관련법령을 준수하여 적격업체를 선정하고,
계약관련 사무 처리 시 우리 원 계약사무처리지침에 따라
업무 수행에 만전을 기하고, 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)